

الاختصاص والرمز : المعلوماتية- فرع البرمجيات (1009أ) - المعلوماتية - فرع الانظمة والشبكات (1109)

المادة : القانون

المعدل: (6)

المستندات المسموح بها : لا شيء

المدة : ساعة ونصف

I - عالج إلزامياً المسألة القانونية التالية: (4علامات)

قام بعض الشبان المتحمسين الذين يطلقون على أنفسهم إسم "المجهولون" بالولوج الى صفحات الويب الرسمية لبعض الوزارات والادارات الرسمية لعدة ساعات. وقاموا ببث بعض التصاريح والصور العائدة لهم والمعبّرة عن آرائهم. ولكن الاجهزة الرسمية لم تتمكن من معرفتهم والقبض عليهم.

أ- هل يُشكّل هذا العمل خرقاً للقانون؟ أم إنه مجرد أعمال صادرة عن هواة؟

ب- ما هي جريمة الدخول غير الشرعي الى البرامج المعلوماتية؟ ما هي أركانها وعقوباتها؟

II - اختر سؤالين من كل مجموعة: (4علامات/سؤال)

(المجموعة الأولى)

السؤال الأول: عرّف كل من:

أ- الاثبات المعلوماتي ب- محفظة النقود الالكترونية ج- جريمة الابتزاز د- شبكة الإنترنت

السؤال الثاني: أجب بصح أم خطأ مبرراً الجواب:

أ- يمكن للمتعاقد الالكتروني العدول عن العقد في أي وقت.

ب- لا يمكن أن يكون الدفع الإلكتروني عن بُعد بواسطة شبكة الإنترنت عبر الاستعانة بوسيط.

ج- العقود المبرمة عن بُعد من قبل مستخدم شبكة الإنترنت القاصرين غير المميزين، صحيحة.

د- تُعتبر الدعاية على الانترنت ملزمة كالعرض.

السؤال الثالث: ما هو الفرق بين جريمة التزوير وجريمة استعمال المزور؟

(المجموعة الثانية)

السؤال الأول: ما هو مفهوم القبول؟ كيف يتم تحديد زمان ومكان القبول في إنشاء العقد عن بعد بواسطة شبكة الانترنت؟ وكيف يمكن

تعيين هوية الأشخاص وأهليتهم على التعاقد في شبكة الانترنت؟

السؤال الثاني: تحدّث عن حسنات وسائل الدفع الالكتروني، وما هي سيئاتها؟

السؤال الثالث: ما هي الشروط القانونية للتوقيع الالكتروني في الاثبات المعلوماتي؟ وما هي الاستثناءات المقبولة على مبدأ الإثبات

المعلوماتي بالصيغة الخطية؟

الاختصاص والرمز : المعلوماتية - فرع البرمجيات (1009) - المعلوماتية - فرع الانظمة والشبكات (1109)
المادة : القانون
المعدل: (6)
المدة : ساعة ونصف

I – TRAITER OBLIGATOIREMENT LE POINT DE DROIT SUIVANT : (4 PTS)

Certains jeunes enthousiastes qui se nomment " Les anonymes" ont accédé aux pages web de certains ministères et directions officiels pendant plusieurs heures. Ils ont diffusé des déclarations et des images leur appartenant en exprimant leurs points de vue. Mais les instances officielles n'ont pas pu les reconnaître ni les arrêter.

- A) Est-ce que cet acte est considéré une violation à la loi ou juste des actes d'amateurs?
B) Quel est le crime de l'entrée illégale au logiciel?
Quels sont ses éléments et ses sanctions?

II – CHOISIR ET TRAITER SEULEMENT DEUX QUESTIONS DE CHACUN DES GROUPES SUIVANTS : (4 PTS / QUESTION)

Groupe I

1) Définir les expressions suivantes :

- a- La preuve informatique.
b- Le porte-monnaie électronique.
c- Le crime d'extorsion.
d- Le réseau Internet.

2) Répondre par VRAI ou FAUX et justifier votre réponse.

- a) le contractant électronique peut résilier le contrat à tout moment.
b) Le mode de paiement électronique direct sur Internet ne peut se faire au moyen d'un intermédiaire.
c) Les contrats conclus à distance de la part d'internautes mineurs sans discernement sont valides.
d) La publicité sur Internet est considérée obligatoire comme l'offre.

3) Quelle est la différence entre le crime de faux et le crime de l'usage de faux?

Groupe II

1) Quel est le concept de l'acceptation? Comment sont fixés le temps et le lieu de l'acceptation dans la rédaction du contrat à distance par internet?

Comment se fait l'identification des personnes et de leur capacité à se contracter sur l'internet?

2) Parler des avantages de moyens de paiement électroniques, et de leurs sont ses inconvénients?

3) Quelles sont les conditions légales pour la signature électronique dans la preuve informatique? Et quelles sont les exceptions admises sur le principe de la preuve informatique sous forme écrite?

4 pts

4 pts /
question

I – TREAT OBLIGATORY THE FOLLOWING CASE OF LAW: (4 PTS)

Some enthusiastic young persons who call themselves "Anonymous" accessed to the web pages of some ministries and official directorates for several hours. They have issued statements and images belonging to them expressing their points of view. But the official authorities have not been able to know them and stop them.

- A) Is this act considered a violation of the law? Or just acts emanating from amateurs?
B) What is the crime of illegal breach of software?
What are its elements and sanctions?

II – CHOOSE AND TREAT ONLY TWO QUESTIONS OF EACH OF THE FOLLOWING GROUPS:

Group I

1) Define the following expressions :

- a- Computer evidence.
b- The E-Wallet.
c- The crime of extortion.
d- World web.

2) Answer by TRUE or FALSE and justify your answer.

- a) The e-contractor may terminate the contract at any time.
b) The mode of direct e-Wallet mode on Internet cannot be done through an intermediary.
c) The contracts concluded at distance from Internet minors without discernment are valid.
d) Internet advertising is considered mandatory as the offer.

3) What is the difference between the crime of the use false and the crime of the forgery?

Group II

1) What is the concept of acceptance? How are the time and place of acceptance fixed in writing of the e-contract on the internet. How is the identification of individuals and their qualification to contract, on the internet done?

2) Talk about the benefits of the electronic payments methods, and what are their disadvantages?

3) What are the legal conditions of the electronic signature in the computer proof? And what are the exceptions allowed on the informatics proof principle in the written form?